

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003975-96.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: THAIS BARRETO JARDIM

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. FASE DE AMORTIZAÇÃO. ABATIMENTO COVID. ART. 6º-B, III DA LEI N.º 10.260/01. *PERICULUM IN MORA* NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR NÃO DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5003975-96.2025.4.02.5101

510015424830 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003975-96.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: THAIS BARRETO JARDIM

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Vejamos (evento 90, DOC1):

THAIS BARRETO JARDIM ajuíza a presente ação em face da *CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIÃO FEDERAL e FNDE* por meio da qual pretende, inicialmente, o abatimento no valor do *FIES* por exercício da medicina em área prioritária ou subsidiariamente por trabalho na pandemia.

A tutela requerida envolve análise de situação de fato. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida com parcimônia, especialmente quando é requerida antes da oitiva da parte contrária, o que implica em supressão momentânea do contraditório.

Ademais, o rito dos Juizados Especiais já é bastante célere, o que torna o contraditório bastante restrito, a justificar a antecipação da tutela sem a oitiva da parte contrária em casos extremamente excepcionais.

Ausente, por ora, a verossimilhança do alegado, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na forma do art. 300 do CPC.

Citem-se os réus para apresentarem proposta de conciliação ou oferecerem resposta, devendo, na oportunidade, apresentar toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, na forma do art. 11 da Lei nº 10.259/2001.

Oportunamente, avaliarei a necessidade de designação de perícia.

Alega a Recorrente que a probabilidade do direito resta demonstrada na medida em que sua pretensão tem amparo na lei e que demonstrou preencher os requisitos para tanto. Sustenta também a existência de perigo na medida em que caso haja inadimplência poderá ocorrer atos de cobrança e negativação do seu nome, além disso, afirma que a parcela alto do FIES compromete significativamente a renda familiar, podendo levar a inadimplência.

Liminar indeferida no Evento 7.

I - Do Direito:

O abatimento COVID foi incluído pela Lei n.º 14.024/2020 que acrescentou o III ao art. 6º-B da Lei n.º 10.260/01, *in verbis*:

*Art. 6º-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões: **(Incluído pela Lei nº 12.202, de 2010)***

.....

*II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento. **(Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)***

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. (Incluído pela Lei nº 14.024, de 2020)

*§ 7º Somente farão jus ao abatimento mensal referido no caput deste artigo os financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017. **(Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)***

Ressalto que, atualmente, este artigo é regulamentado pela Portaria Normativa nº 7 de 26/04/2013 do Ministério da Educação e que, na hipótese do abatimento ter por fundamento o exercício da atividade de médico a solicitação deve ser efetuada ao Ministério da Saúde, ou seja, pelo SUS, *ex vi* da PORTARIA NORMATIVA Nº 7, DE 26 DE ABRIL DE 2013, mais especificamente no FIESMED;

Art. 5º À solicitação do abatimento e as suas renovações serão efetuadas em sistemas específicos disponibilizados:

I - pelo FNDE, caso seja professor e estudante de curso de licenciatura, nos termos do inciso I do art. 2º, devendo registrar informações referentes ao contrato de financiamento; e

II - pelo Ministério da Saúde, caso seja médico e integre equipe conforme previsto no inciso II do art. 2º, devendo registrar informações referentes ao contrato de financiamento.

§ 1º Os meses trabalhados e demais informações para fins de concessão de abatimento deverão ser aprovados:

I - pelas Secretarias de Educação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no caso de professor em efetivo exercício na docência na rede pública de educação básica;

II - pelas Secretarias de Saúde dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no caso de médico em efetivo exercício em equipe prevista no inciso II do art. 2º.

§ 2º Confirmado o atendimento aos critérios para concessão do abatimento, o FNDE notificará o agente financeiro contratante da operação para suspender a cobrança das prestações referentes à fase de amortização do financiamento.

§ 3º A cada ano, nos meses de janeiro e fevereiro, o estudante financiado deverá atualizar as informações e solicitar a renovação do abatimento, indicando a quantidade de meses integralmente trabalhados no período solicitado.

A parte autora demonstra não ter logrado realizar o requerimento via sistema (evento 1, COMP8), apesar de ter outros documentos que demonstram sua atuação no SUS, tanto durante o período da pandemia, com base no fundamento do inciso III do art. 6-B, quanto como médica de equipe de saúde de família de área carente, na forma do inciso II do art. 6-B (evento 1, COMP9 evento 1, COMP10).

Ocorre que inobstante o acima exposto, a parte autora não demonstra a ocorrência do *periculum*. Não traz aos autos informações com relação ao valor da sua parcela do contrato de FIES, nem qual o impacto que tal gasto representa no seu orçamento familiar. De fato, só traz aos autos contracheque no valor bruto de R\$ 15.000,00 (evento 1, COMP6).

Desse modo, não se vislumbra a presença do *periculum in mora*.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.

5003975-96.2025.4.02.5101

510015424829 .V3